

3. 확인된 문제점 및 조치할 사항

가. 공공개발 사업계획 및 일반 업무 운영에 관한 사항

조치요구서 - 1

주의 요구

1. 제 목 : 사업계획 승인 및 설계용역 변경 의사결정 부적정
2. 소관부점 : 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권 서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

「공공개발업무규정」 제4조에 따르면 공사는 국유재산 및 공유재산 위탁개발⁴⁾ 업무를 수행하고 있고, 위탁자는 각각 「국유재산법 시행령」 제63조와 「지방자치단체 공유재산 운영기준」 제12조에 따라 공사가 제출한 개발사업계획서에 대하여 심의 등을 거쳐 위탁개발을 승인하고 있으며, 이에 공사의 사업계획수립부점인 공공개발기획처는 개발사업 계획서를 작성하여 위탁자에게 제출하고 있다.

4) 위탁개발이란 같은 규정 제3조 제2호에 따르면 관계법령과 위·수탁계약 등에 따라 공사가 자금을 조달하여 해당재산을 개발한 후 개발재산에 대한 관리·처분 업무를 수행하고, 관리·처분에 따른 수익으로 그 개발원가와 보수 등을 위탁기간 동안 회수하는 것을 말함

한편, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제32조 내지 제34조에 따라 공공개발에 따른 설계, 시공 관리 업무를 수행하는데

개발부점은 「공공개발업무세칙」 제20조에 따라 사업계획수립부점이 위탁자로부터 승인 받은 사업계획 관련 자료를 인수하여 건설 등 위탁 개발 사업을 진행하고, 사업계획의 변경·보완은 같은 세칙 제21조 제2항에 따라 현재 개발업무를 수행하고 있는 부점장(개발부점장)이 처리한다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발업무세칙」 제18조에 따르면 「공공개발업무규정」에서 정하는 사업타당성 검토 결과를 바탕으로 사업계획을 수립하여야 하고, 같은 세칙 제21조에 따르면 사업계획의 변경이 필요한 경우 사전에 위탁자와 협의하여 변경 등의 조치를 하는데

「위임전결규정」 “V - 1 - 다 - (1) - (다)”에 따르면 사업계획 및 중요 사항⁵⁾ 변경 관련 제출·승인은 개발비용이 100억 원을 초과하는 경우 사장 결재를, 개발비용이 50억 원 초과 100억 원 이하인 경우 부사장 결재를 받아야 한다.

또한, 같은 세칙 제26조 내지 제29조에 따르면 건설공사에 대한 도면 등 설계도서 일체를 작성하기 위해 설계자를 선정하여 설계업무를 수행하는데

5) [참고] 「국유재산법 시행령」 제63조 ③ 법 제59조제2항 후단에서 “대통령령으로 정하는 중요 사항” 및 같은 조 제3항 후단에서 “대통령령으로 정하는 중요 사항”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 말한다.

- | | | |
|------------|-----------|-------------|
| 1. 위탁기간 | 2. 위탁보수 | 3. 자금차입의 한도 |
| 4. 시설물의 용도 | 5. 개발의 종류 | 6. 토지이용계획 |

같은 세칙 제36조에 따르면 설계용역 변경 사유가 발생한 경우 계약 부점장에게 계약변경을 요청하여 설계용역계약을 변경할 수 있으므로, 설계용역 변경 시 개발업무 수행 부점장의 승인이 필요하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 준공된 23개 사업장의 사업계획서 변경 및 확정 내역을 점검한 결과

중부개발처 소관 “◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆◆◆ ◆◆”의 경우 최초 사업계획 승인당시 총 개발비용이 000억 원이므로 사업비 10% 이상 증액 등 중요사항이 변경되는 경우 위임전결에 따라 사장 결재 (개발비용 100억 원 초과)를 받아 진행하여야 하는데도

0000. 00. 0. 인증 및 설비규정 강화 등을 사유로 개발 비용의 00.0%인 00억 원을 증액하면서 이사 결재로 진행하는 등

[표 1]과 같이 0개 사업장6)에 대한 변경·확정 사업계획서 0건을 정당 결재권자가 아닌 결재자에게 승인을 받아 진행하였다.

6) 적정 0곳(●●●● ●●●● ●●●●●●●●, ♣♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣, ☒☒☒ ☒ ☒☒ ☒☒☒☒ ☒☒, ♠♠♠ ♠ ♠♠♠, ⑩⑩ ⑩⑩⑩ ⑩⑩⑩⑩, ①①① ①①① ①①①①①①, ③③③③ ③③③③ ③③③③, ㉔㉔㉔ ㉔㉔㉔㉔㉔㉔), 변경·확정 사업계획 없음 3곳(▲▲▲▲ ▲▲ ▲▲▲, ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■, □□□ □□□□□□□□□)

* 기금개발 사업장 0곳은 해당사항 없음(▲▲ ▲▲▲▲▲ ▲▲▲▲, ○○ ○○○○○○ ○○○○○, ☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆, ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇, ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★, ㉔㉔㉔㉔㉔㉔㉔)

[표 1] 위탁개발 사업계획 전결권 부적정

(단위: 억 원)

사업장	총 사업비	정당 결재권	사업 계획	주요 변경 내용	결재일	결재자	담당 부점
-----	----------	-----------	----------	----------	-----	-----	----------

“기재 생략”

한편, 감사대상기간 동안 준공된 사업장의 설계용역 준공검사 보고 내역 14건을 점검한 결과⁷⁾

수도권동부개발처 소관 ‘◆◆◆◆◆◆◆◆’의 경우 0000. 0. 0. 설계 용역 준공검사 시 준공금액 내역에 각종 인증업무 미수행(불필요)으로 정산해야할 금액 00,000천 원과 공사 요청사항 반영 등 추가설계용역으로 추가해야할 금액 00,000천 원이 있었는데, 설계용역은 0000. 0. 00. 최초 계약체결 이후 건축공사 기간 연장 등을 사유로 0차례 용역기간 연장만을 했을 뿐, 추가설계용역 및 인증 업무 수행 불필요 등에 따른 설계용역 변경을 승인 받은 내역은 없었고

7) 감사대상기간 동안 준공된 사업장 중 설계 의도구현을 위해 사업장 준공 시점에 설계 용역 준공검사를 실시한 00개 사업장을 대상으로 점검함

중부개발처 소관 '■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■'의 경우 최초 설계용역 이후 옥상 캐노피, 옥상 전망대, 관리인 사무실 등이 추가되어 00,000천 원의 추가설계 비용이 발생하였는데, 이에 대한 설계변경 검토 및 승인(부점장 결재)을 설계용역 준공검사일인 0000. 0. 00. 에서야 하는 등⁸⁾

결재권자의 승인이 없이 설계용역 변경을 진행한 사업 0건이 확인되었다.

[소관부점 의견] 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 관련 업무를 정당한 결재권자의 승인을 거쳐 수행하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 사업계획 변경 및 확정, 설계용역 변경 등의 의사결정 시 결재권에 맞는 승인을 거치는 등 관련 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

8) 설계용역 준공검사에 입회한 감사역(담당: ◇◇◇ 감사역)이 승인 없는 설계용역 변경을 확인하였고, 이에 담당자는 같은 날 설계용역 설계변경 검토 보고를 기안하여 승인 받음 (중부개발처-0000, 0000. 0. 00.)